

חניה שמורה לאזרח ותיק ללא תעודת נכה

מדריך מפורט: כאשר הרשות המקומית מתנה חניה שמורה בקבלת "תעודת נכה"

נקודת מוצא חשובה: אזרח ותיק שכבר עבר את גיל הפרישה אינו יכול, ככלל, להגיש תביעה חדשה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. מסלול הנכות הכללית מיועד לגילאי עבודה, ונסגר בפני מי שהגיע לגיל פרישה ומקבל (או זכאי ל) קצבת אזרח ותיק. משמעות הדבר: אם רשות מקומית דורשת "תעודת נכה" במובן של קביעת אחוזי נכות כללית מביטוח לאומי כתנאי לחניה שמורה, מדובר בדרישה שרוב האזרחים הוותיקים הסיעודיים פשוט אינם יכולים לעמוד בה - לא בגלל מצבם הרפואי, אלא בגלל מבנה החוק. מדריך זה מסביר מדוע הדרישה הזו שגויה, ומה ניתן להציג במקומה.

שימו לב: קטע זה חל על רוב האזרחים הוותיקים, אך יש חריגים (למשל מי שהנכות נקבעה לפני גיל הפרישה) - ראו סעיף 3.

1 שני הליכים נפרדים: תו נכה מול חניה שמורה

יש להבחין בין שני דברים שונים לחלוטין, ולעיתים העירייה מבלבלת ביניהם:

תו נכה לחניה	מונפק על ידי משרד התחבורה, על סמך אישור רפואי או קבלת גמלה מסוימת. מאפשר חניה בתווי נכים בכל מקום ברחבי הארץ.
חניה שמורה אישית ליד הבית	אישור נוסף ונפרד, הניתן על ידי ועדת תנועה עירונית מקומית בלבד. אינו ניתן אוטומטית רק בשל החזקת תו נכה - יש לעמוד בקריטריונים נפרדים.

2 תנאי הזכאות לחניה שמורה ליד מקום המגורים

בהתאם לסעיף 4ד לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993, רשות מקומית תקצה לרכב מזכה של נכה המתגורר בתחומה מקום חניה אחד סמוך למקום מגוריו, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

- בעל תו נכה, כאשר דרגת הנכות הרפואית מגיעה ל-90% לפחות - סף זה קבוע בחוק עצמו (סעיף 4ד(ז)) ייחודית לזכאות לחניה סמוך למקום המגורים, וגבוה מהסף הרגיל (60%) הנדרש לתג הנכה עצמו
- מתקיים לפחות אחד מאלה: תנועה בדרכים ללא רכב עלולה לערער את מצב הבריאות; מוגבלות בהליכה המחייבת כיסא גלגלים; או נכות ברגליים המחייבת רכב כאמצעי תנועה
- אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה
- הוגשה בקשה מלאה בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים

חשוב: לצורך חניה סמוך למגורים בלבד, סעיף 4ד(ז) לחוק גם קובע כי מסלול האישור החלופי לפי סעיף 1א (רפא שהסמיכה רשות הרישוי, למקרה שלא ניתן לאשר נכות "על פי דין") אינו חל - נדרש דווקא אישור נכות "על פי דין" כאמור בסעיף 1.

אם לא נמצא מקום חניה פנוי בטווח סביר, הרשות המקומית רשאית להקצות מקום חניה במרחק שלא יעלה על 400 מטר מהבית.

3 מדוע דרישת "תעודת נכה" חוסמת אזרחים ותיקים

כאשר עירייה דורשת "תעודת נכה" היא לרוב מתכוונת לקביעת אחוזי נכות רשמית מטעם המוסד לביטוח לאומי. בעיה זו נובעת ממבנה החוק, ולא ממצבו הרפואי של האזרח הוותיק:

נכות כללית - מסלול שאינו פתוח לאחר גיל הפרישה

מי שכבר מקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) אינו יכול להגיש תביעה חדשה לנכות כללית. יוצאים מהכלל: מי שהנכות שלו נקבעה עוד לפני גיל הפרישה, או מי שתביעתו הוגשה והוכרעה טרם המעבר לזקנה. המשמעות: עבור רוב האזרחים הוותיקים הסיעודיים, קבלת "תעודת נכה" חדשה מביטוח לאומי אינה אפשרות מעשית - לא בגלל חומרת מצבם, אלא בגלל שהמסלול המנהלי סגור בפניהם.

גם מסלול "ניידות" הנפרד (המיועד למוגבלים בניידות) מוגבל בתנאי גיל להגשת תביעה חדשה, ולרוב אינו זמין למי שהגיע אליו לראשונה בגיל מבוגר. התוצאה: אזרח ותיק סיעודי עשוי לעמוד במלוא הקריטריונים הרפואיים המהותיים (הליכה מוגבלת, תלות בכיסא גלגלים וכדומה) מבלי שיהיה בידו מסמך רשמי הנושא את הכותרת "תעודת נכה".

מה כן ניתן להציג במקום "תעודת נכה"

4

לשון החוק והנהלים אינה דורשת דווקא מסמך מביטוח לאומי. הדרישה המקורית - כלשון סעיף 1 (הגדרות) לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 - היא "אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין" - ניסוח רחב יותר מ"תעודת נכה". הנוסח המלא של הסעיף מובא בנספח בסוף מסמך זה. לכן ניתן להיעזר בחלופות הבאות:

חלופות מוכרות לאישור הרפואי הנדרש

חוות דעת רפואית מרופא מטפל (גריאטר, אורתופד, נוירולוג או רופא משפחה) המנוסחת לפי לשון הקריטריון המדויק - למשל: "מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים", או "אינו יכול לנוע בדרכים ללא רכב מבלי לערער את מצב בריאותו". העתק חוות הדעת הרפואית ששימשה בסיס להנפקת תו הנכה עצמו - היא כבר קיימת בתיק, וניתן לבקש אותה ממשרד הרישוי או מהרופא שחתם עליה. הערכת תלות ותפקוד ממסמכי גמלת הסיעוד (ככל שהוגדרה רמת תלות הכוללת מגבלת ניידות והליכה), כתימוכין נוסף לחוות הדעת הרפואית - לא כתחליף לה.

שלבי פעולה מול הרשות המקומית

5

בקשה בכתב

לבקש מהעירייה בכתב הבהרה מדויקת: האם הכוונה לקביעת אחוזי נכות מביטוח לאומי, לאישור רפואי כללי, או לטופס ספציפי.

השגת אישור רפואי חלופי

לפנות לרופא המטפל ולבקש חוות דעת המנוסחת לפי לשון הקריטריון המשפטי המדויק, כמפורט בסעיף 4.

בדיקת זכאות שירות לביטוח לאומי

לוודא אם קיימת בכל זאת זכאות (נכות שנקבעה לפני גיל הפרישה, נכות מעבודה, או מסלול ניידות שהחל לפני גיל הזכאות המרבי).

הגשה מסודרת

להגיש את הבקשה מחדש עם כלל המסמכים הנדרשים (ת"ז, חשבון ארנונה, רישיון רכב ורישיון נהיגה, תו הנכה, וחוות הדעת הרפואית), ולציין במפורש שההוכחה עומדת בדרישת "רופא מוסמך על פי דין".

אם העירייה עדיין מסרבת - ערוצי ערר

6

• ערר בכתב לוועדת התנועה העירונית, בהפניה מפורשת ללשון החוק ולכך שהדרישה חורגת ממנה

- פנייה למבקר העירייה במקרה של סירוב שרירותי או חוסר עקביות מול מקרים דומים
- פנייה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים
- סיוע מארגונים המתמחים בהנגשה ובליוי מול ועדות תנועה (כגון "נגישות ישראל")
- כמוצא אחרון - עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים

דוגמת מכתב לעירייה

7

לכבוד

ועדת התנועה העירונית

עיריית _____

הנדון: ערר על סירוב להקצאת חניה שמורה ליד מקום מגורים - דרישת "תעודת נכה"

שם המבקש: _____ ת.ז.: _____ כתובת: _____

הנני מגיש/ה בזאת ערר על סירוב הבקשה להקצאת חניה שמורה ליד מקום מגורי, מהנימוקים הבאים:

1. אני מחזיק/ה בתו נכה תקף שהונפק על ידי משרד הרישוי, על סמך קביעה רפואית של מגבלה בניידות.

2. בהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 ולנהלי הרשויות המקומיות, התנאי לחניה שמורה ליד מקום המגורים הוא הצגת "אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין" - ולא בהכרח קביעת אחוזי נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

3. כאזרח/ית ותיק/ה שכבר עברה/ה את גיל הפרישה, אינני זכאי/ת להגיש תביעה חדשה לנכות כללית - מסלול זה סגור בפני מי שמקבל קצבת אזרח ותיק. דרישה לתעודת נכה במובן זה הינה, הלכה למעשה, תנאי בלתי אפשרי לקיום עבור אוכלוסייה שלמה של אזרחים ותיקים סיעודיים.

4. מצורפת בזאת חוות דעת רפואית מטעם ד"ר _____, המפרטת את מגבלת הניידות בהתאם ללשון הקריטריונים הקבועים בנוהל.

לאור האמור לעיל, אבקש לקבל את הערר ולאשר את הבקשה להקצאת חניה שמורה ליד מקום מגורי, או לחלופין לקבל תשובה מנומקת בכתב המפרטת מדוע החלופה הרפואית המצורפת אינה עונה על דרישות הנוהל.

בכבוד רב,

תאריך: _____

נספח: נוסח מלא של סעיף 1 לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 (הגדרות)

1. (א) בחוק זה - "תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים; "נכה" - עיוור, אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה, או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א: (1) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו; (2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו; (3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות; "רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימוש האיש דרך קבע. (ב) למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.

לעניין חניה סמוך למקום מגורים בלבד (סעיף 4ד לחוק), סעיף קטן 4ד(ז) משנה הגדרה זו: הסף בפסקה (1) הוא 90% במקום 60%, והחלופה "או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א" אינה חלה.

מקור: חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993, אתר נבו - www.nevo.co.il/law_html/law01/310_113.htm

מוסמך זה מבוסס על חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993, ועל מידע כללי פומבי. המידע הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לוועדת התנועה העירונית הרלוונטית או לגורם משפטי מוסמך.